

Arbeitsgericht [Court Location]

[Court Street Address]

[Court Postcode and City]

Germany

Klage

des Herrn [Claimant Name]

[Claimant Street Address]

[Claimant Postcode and City]

[Claimant Country]

E-Mail: [Claimant Email]

– Kläger –

gegen

[Defendant Company Name], vertreten durch den Vorstand

[Defendant Street Address]

[Defendant Postcode and City]

Germany

– Beklagte –

wegen: Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG

Streitwert: 21.250,00 € (vorläufige Schätzung)

Es wird beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger eine angemessene Entschädigung nach § 15 Absatz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
2. die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Prozessuale Nebenanträge:

3. Der Kläger beantragt, die mündliche Verhandlung in englischer Sprache durchzuführen. Hilfsweise wird beantragt, einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin für die englische Sprache beizuziehen.

4. Der Kläger beantragt, die mündliche Verhandlung im Wege der Videokonferenz gemäß § 114a ArbGG durchzuführen, da der Kläger sich im Ausland aufhält und eine persönliche Anreise unverhältnismäßig wäre.
 5. Der Kläger beantragt, sämtliche gerichtlichen Mitteilungen und Zustellungen an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse ([Claimant Email]) zu richten.
-

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Kläger bewarb sich am [Application Date] auf die von der Beklagten ausgeschriebene Stelle „[Job Title]“ mit der Kennziffer [Reference Number]. Der Eingang der Bewerbung wurde ihm noch am selben Tag per E-Mail bestätigt (Anlage K1).

Mit E-Mail vom [Invitation Date] lud die Beklagte den Kläger zu einem Vorstellungsgespräch per Videokonferenz für den [Interview Date] um [Interview Time] Uhr ein. Das Gespräch sollte mit Herrn [Interviewer 1 Name] (Fachbereich) und Herrn [Interviewer 2 Name] (Group People & Culture) geführt werden. Noch am selben Tag antwortete der Kläger auf die Einladung, bestätigte seine Teilnahme und bat – zur bestmöglichen Darstellung seiner Leistungsfähigkeit – um folgende geringfügige Anpassungen der Gesprächsführung: klare Zieldefinition der Fragen, Minimierung impliziter Erwartungen, Vermeidung mehrschichtiger Fragen zur Reduzierung kognitiver Überlastung. Die gesamte E-Mail-Korrespondenz vom [Invitation Date] ist als Anlage K2 beigelegt.

Diese Bitte um Anpassungen stellt ein angemessenes und zumutbares Entgegenkommen dar, das ersichtlich darauf abzielte, dem Kläger eine chancengleiche Teilnahme am Auswahlverfahren zu ermöglichen.

Mit E-Mail vom [Rejection Date] um [Rejection Time] Uhr sagte die Beklagte – unterzeichnet von Frau [HR Contact Name] – das bereits vereinbarte Vorstellungsgespräch ab und teilte dem Kläger mit, dass seine Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden könne (Anlage K3). Zur Begründung wurde angeführt, man sei mit anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern „bereits sehr weit im Prozess fortgeschritten.“

Diese Begründung ist nachweislich unzutreffend. Die identische Stelle (Kennziffer [Reference Number]) war noch am [Screenshot Date], also drei Wochen nach der Absage, auf der Karriereseite der Beklagten öffentlich ausgeschrieben (Anlage K4). Hätte das Auswahlverfahren mit anderen Kandidatinnen und Kandidaten tatsächlich kurz vor dem Abschluss gestanden, wäre die Ausschreibung üblicherweise längst entfernt worden.

II. Rechtliche Würdigung

Das Verhalten der Beklagten begründet einen Anspruch des Klägers auf Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG.

1. Benachteiligung wegen einer Behinderung / chronischen Erkrankung

Der Kläger leidet an einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, die – ohne dass es einer abschließenden medizinischen Einordnung bedarf – unter den weiten Behinderungsbegriff des § 1 AGG in unionsrechtskonformer Auslegung fällt. Die Bitte um transparente, strukturierte Kommunikation ist typischerweise eine notwendige und angemessene Vorkehrung zur Herstellung von Barrierefreiheit im Bewerbungsverfahren für Menschen mit autistischen Wahrnehmungsbesonderheiten, ADHS oder vergleichbaren kognitiven Beeinträchtigungen.

2. Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Anpassungsbitte und der Absage

Die Beklagte hat das bereits terminierte Vorstellungsgespräch unverzüglich nach Eingang der Bitte um Anpassungen abgesagt und den Kläger vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Zwischen der (positiven) Einladung zum Gespräch und der Absage liegt nur diese Bitte. Andere Gründe, die die plötzliche Kehrtwende erklären könnten, sind nicht ersichtlich. Die enge zeitliche Abfolge begründet nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (z. B. BAG, Urteil vom 17. Dezember 2015 – 8 AZR 421/14) den vollen Beweis des ersten Anscheins für eine diskriminierende Motivation.

3. Schutzbehauptung der Beklagten

Die von der Beklagten gegebene Begründung („Mitbewerber bereits sehr weit im Prozess fortgeschritten“) ist erwiesenermaßen falsch, weil die Stelle noch Ende April 2026 ausgeschrieben war. Eine unwahre oder nicht nachvollziehbare Begründung ist ein starkes Indiz für eine verdeckte Diskriminierung. Nach § 22 AGG trägt nunmehr die Beklagte die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass keine Benachteiligung vorgelegen hat. Diesen Nachweis wird sie nicht führen können.

4. Keine Rechtfertigung

Die gewünschten Anpassungen wären für die Beklagte ohne Weiteres zumutbar gewesen. Sie erforderten keinerlei finanziellen oder organisatorischen Aufwand, sondern lediglich eine bewusste Gesprächsführung. Eine Ablehnung war damit weder aus sachlichen noch aus verhältnismäßigen Gründen gerechtfertigt.

III. Zur Höhe der Entschädigung

Die Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG soll immaterielle Schäden ausgleichen, insbesondere die erlittene persönliche Herabsetzung, und muss eine abschreckende Wirkung gegenüber dem Arbeitgeber entfalten. Der Kläger hat durch die

diskriminierende Behandlung eine erhebliche Kränkung und Enttäuschung erfahren. Anstatt eine faire Chance zu erhalten, wurde er ohne sachlichen Grund aus dem Verfahren gedrängt, nachdem er offen und transparent seine Bedürfnisse kommuniziert hatte.

Die genaue Höhe der Entschädigung stellt der Kläger in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts. Eine Entschädigung von einem bis drei Bruttomonatsgehältern der ausgeschriebenen Stelle erscheint vorliegend angemessen. Unter Zugrundelegung eines geschätzten Bruttojahresgehalts von 85.000,00 € für die ausgeschriebene Position – einem für eine qualifizierte aktuarielle Fachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung bei einem großen Industrieversicherer marktüblichen Gehalt – entspricht dies einem Bruttomonatsgehalt von ca. 7.083,33 €. Der Kläger schätzt den Streitwert daher vorläufig auf 21.250,00 € (drei Bruttomonatsgehälter).

IV. Prozessuale Anträge und Hinweise

1. Englische Verhandlungssprache / Dolmetscher

Der Kläger ist der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig, um einem komplexen arbeitsgerichtlichen Verfahren sicher folgen und sich darin präzise ausdrücken zu können. Nach § 184 Satz 1 GVG ist die Gerichtssprache zwar Deutsch; das Gericht kann jedoch eine fremdsprachige Verhandlung gestatten, wenn alle Beteiligten dies beantragen und die Verfahrensrechte gewahrt bleiben. Der Kläger stellt daher den Antrag, die Verhandlung in englischer Sprache zu führen. Hilfsweise wird die Hinzuziehung eines Dolmetschers für die englische Sprache beantragt. Hinsichtlich der Kosten trägt im Falle des Obsiegens die Beklagte die Dolmetscherkosten als Teil der Prozesskosten; für den Fall der Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird die Beiordnung eines Dolmetschers beantragt.

2. Videoverhandlung nach § 114a ArbGG

Der Kläger hält sich nicht in Deutschland auf. Eine persönliche Anreise zur mündlichen Verhandlung wäre mit erheblichem finanziellem und zeitlichem Aufwand verbunden und steht in keinem Verhältnis zum Streitwert. Im Interesse der Gewährung rechtlichen Gehörs und eines fairen Verfahrens beantragt der Kläger die Durchführung der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz. Die technischen Voraussetzungen (Computer mit Kamera, Mikrofon, stabile Internetverbindung) sind beim Kläger gegeben. Der Kläger ist bereit, sich vor der Verhandlung mit dem Gericht über die technische Durchführung abzustimmen.

3. Zustellung und Mitteilungen per E-Mail

Der Kläger bittet darum, sämtliche gerichtlichen Verfügungen, Ladungen, Auflagen und Urteile ausschließlich per E-Mail an die Adresse [Claimant Email] zu übersenden. Dies dient der Beschleunigung des Verfahrens und ist aufgrund des Auslandsaufenthalts die einzig praktikable Kommunikationsform. Der Kläger ist sich

bewusst, dass eine rechtswirksame Zustellung nach den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich in Schriftform zu erfolgen hat; er beantragt jedoch, von der Möglichkeit einer formlosen Übersendung per E-Mail großzügig Gebrauch zu machen und ggf. auf einen elektronischen Zustellungsweg über das beA/eBO umzustellen, sofern dies möglich und erforderlich ist. Sofern das Gericht eine förmliche Zustellung für erforderlich hält, bittet der Kläger um einen vorherigen Hinweis, wie die Zustellung bei Auslandsaufenthalt praktisch zu bewirken ist.

Mit der Erhebung dieser Klage macht der Kläger zugleich den Anspruch gemäß § 15 Abs. 4 AGG schriftlich geltend.

Der Kläger ist im Verfahren vor dem Arbeitsgericht in der ersten Instanz nicht anwaltlich vertreten; er kann die Klage selbst einreichen.

[Claimant Name]

[City], [Filing Date]

Anlagen:

K1: Eingangsbestätigung der Bewerbung vom [Application Date]

K2: E-Mail-Korrespondenz vom [Invitation Date] (Einladung zum Vorstellungsgespräch und Antwort mit Bitte um Anpassungen)

K3: Absage vom [Rejection Date]

K4: Screenshot / PDF der Stellenausschreibung vom [Screenshot Date]